

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE

Entre les soussignés :

1. La **SARL AFRIQUE IMMO BUILDERS** en abrégé **AFRIKIMMO**, dont le siège social est fixé à **Abidjan Cocody Angré 7ème tranche carrefour Côte d'Ivoire Telecom**, adresse : **28 BP 938 Abidjan 28**, téléphone : **+225 22426829**, agent immobilier agréé, sous le numéro **20-00005/MCLU/CAB/DGLCV/DL//CAPPI/ogla du 03 Fev 2020**, enregistrée sous le registre de commerce numéro **CI-ABJ-2019-B-16223** et de compte contribuable No **1945448F**,

Représentée par son Directeur Général monsieur **N'DJOLE Kouamé Kouamé Martial**

« Ci-après dénommé Prestataire » D'une part

Et

2. Monsieur Nationalité, titulaire de la pièce d'identité N°....., domicilié à TEL :

« Ci-après dénommé Propriétaire » D'autre part

PREAMBULE

La Société **AFRIKIMMO** spécialisée dans la construction immobilière, l'aménagement foncier et le lotissement, a été approchée par Monsieur en vu d'une opération de mise en valeur ou de vente de sa parcelle située à (PK29).

Après plusieurs rencontres, les parties ont convenu d'une collaboration effective. Ainsi, ils ont conclu la présente convention aux fins de garantir leurs intérêts respectifs.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Valeur juridique du préalable

L'exposé préliminaire qui précède fait partie intégrante du contrat en ce qu'il éclaire le contexte juridique qui aura prévalu à sa conclusion.

Article 2 : Objet

La présente convention de prestation a pour objet de déterminer les obligations de chacune des parties et fixer les modalités d'exécution.

La parcelle objet des prestations est de superficie, est située à, a pour document l'attestation de propriété coutumière signée au nom de Monsieur, ici désigné comme Propriétaire.

Article 3 : Nature des prestations

Les prestations à réaliser par l'entreprise **AFRIKIMMO** se résument à :

- L'ensemble des démarches liées à la demande de titre à savoir l'Arrêté de Concession Définitive (ACD) ou à défaut le Titre Foncier (TF)

Article 4 : Obligations des parties :

Le Propriétaire s'engage :

- à fournir toutes les garanties au Prestataire quant à une exécution paisible des prestations sur le site et promet son entière disponibilité et sa coopération toutes les fois où ce sera nécessaire dans le cadre des présentes,
- par ailleurs le Propriétaire reconnaît que la parcelle concernée n'est frappée d'aucune servitude administrative et ne fait l'objet d'aucun litige ou d'autre droit des tiers.

Le Prestataire s'engage à :

- Exécuter les missions confiées conformément aux dispositions techniques et légales en vigueur,
- Être transparent et communiquer régulièrement avec le Propriétaire suivant l'évolution des prestations.

Article 5 : Coûts de réalisation

Toutes les dépenses liées aux démarches de demande de titre seront à la charge du Propriétaire.

A cet effet, le Prestataire, après prise de connaissance des documents sur la parcelle et étude avant-projet, soumettra un devis et un chronogramme de réalisation à valider par le Propriétaire.

Les décaissements pour la réalisation des Prestations pourront se faire en une fois ou par étape successive suivant le chronogramme établi.

Article 6 : Rémunération du Prestataire

Le Prestataire sera rémunéré comme suit

Article 7 : Vente anticipée

Le Propriétaire se réserve le droit d'une vente avant terme des prestations de tout ou partie de sa parcelle, à condition d'en confier l'exclusivité de vente au Prestataire ici mentionné.

Dans ce cas, tout document faisant foi sera signée entre les parties afin de décrire les conditions de vente et de rémunération du Prestataire.

Article 8 : Délai de la convention

La présente convention est établit pour un délai de trois (3) ans renoiuvelable.

Article 9 : Cas de force majeure

Aucune des deux parties ne sera tenue pour responsable du retard constaté en raison des événements liés à un cas de force majeure.

On entend par ces forces majeures, tout événement imprévisible et insurmontable empêchant l'exécution des obligations tels que les catastrophes naturelles, la guerre, les cataclysmes, les grèves, les crises politiques, les décisions administratives bloquantes.

En cas de constat d'un cas de force majeure par l'une des parties, celle-ci doit informer l'autre partie dans les meilleurs délais, soit huit jours (08), par tous moyens de communication, soutenu si possible par un courrier avec accusé de réception. L'autre partie disposera alors de trois (03) jours pour vérifier l'effectivité du cas de la force majeure ainsi constaté.

Dès lors, les délais prévus pour l'exécution des prestations seront décalés d'un commun accord en fonction de la durée de la force majeure.

Article 10 : Attribution de juridiction

Les parties conviennent de soumettre les différends qui naîtront de l'interprétation ou de l'exécution de présente convention de prestation à un règlement à l'amiable.

En cas de non conciliation, les litiges seront soumis à la compétence du tribunal de commerce d'Abidjan.

Article 11 : Clause finale

Le présent contrat est établi en deux (2) exemplaires originaux dont les parties en reçoivent chacune un exemplaire.

Fait à Abidjan, le

Pour le Propriétaire

*(signature précédée de la mention manuscrite lu et
approuvé »*

Pour le Prestataire

*(signature précédée de la mention manuscrite lu et
approuvé)*

ALLANGBA Kouadio Paulin

N'DJOLE Kouamé K. Martial